

1501115-78.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2063734/2020 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 6618080 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 882/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2063734 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Lyncoln Falcon Peixoto de Castro e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501115-78.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501115-78.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2063734/2020 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 6618080 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 882/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2063734 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Lyncoln Falcon Peixoto de Castro e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LYNCOLN FALCON PEIXOTO DE

CASTRO, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2020, às 12h26, no campo de futebol situado na rua Vicente de Paulo de Moraes Jardim, nº 1.381, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo e vendeu para terceiro, visando qualquer forma de disseminação, 04 (quatro) porções de "Erythroxylum coca", ou seja, cocaína, com massa pesando 2,040 gramas (dois gramas e quarenta miligramas), acondicionados em invólucros de plástico incolor, vedados por fita adesiva preta, substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e exame químico toxicológico de fls. 28/29.

Notificado (fls. 61), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 65).

Recebida a denúncia (fls. 66/67), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu, agora representado por defensora constituída (fls. 118 e 146).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 153/165 e 172/181).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 03/05, 06/07 e 28/29, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

O réu, na delegacia, disse que na data dos fatos estava em um campo de futebol na companhia de alguns colegas quando foram abordados por policiais militares, sendo que todos foram revistados e apenas ele conduzido à delegacia. Afirmou que haviam em seu poder R\$ 162,00 que eram fruto de seu trabalho. Em Juízo, negou ter vendido entorpecentes a Marcelo Brando. Alegou que estava no local dos fatos disputando um campeonato de futebol, momento em que foi abordado pelos policiais militares. Contou que o dinheiro apreendido em sua posse era fruto de seu trabalho autônomo. Declarou que era usuário de drogas (fls. 09 e 146).

Pouco crível, contudo, a versão ofertada pelo acusado.

É que os policiais militares João Batista Nascimento Junior e Robson Querino de Melo, na delegacia, relataram ter recebido uma denúncia via COPOM de que estava sendo realizada comercialização de entorpecentes no interior do campo de futebol existente no local dos fatos. Narraram que para lá se dirigiram e decidiram pela abordagem de Marcelo e, em revista pessoal, foram encontradas com ele quatro porções de substância que aparentava ser cocaína. Afirmaram que, além de Marcelo assumir a propriedade alegando que a droga era para uso pessoal, ele declarou que havia adquirido cada porção pela quantia de R\$ 20,00 de um indivíduo de nome LYNCOLN, que também estava nas proximidades do local dos fatos. Relataram ter encontrado na posse de LYNCOLN determinada quantia em dinheiro. Aduziram que LYNCOLN negou que vendeu o entorpecente para Marcelo. Em Juízo, o miliciano João afirmou que a equipe já tinha conhecimento de diversas denúncias de tráfico de entorpecentes por parte de LYNCOLN no local dos fatos. Contou que Marcelo reconheceu LYNCOLN, no local, como sendo o indivíduo que lhe vendeu os entorpecentes apreendidos em sua posse. Relatou que as denúncias recebidas apontavam para indivíduo com as características físicas de LYNCOLN. O policial

Robson, da mesma maneira, afirmou que Marcelo descreveu as características de LYNCOLN como sendo daquele indivíduo que lhe vendeu os entorpecentes. Contou que LYNCOLN confessou informalmente a traficância (fls. 26, 27 e 118).

A testemunha comum Marcelo Brando, na primeira fase da persecutio criminis, afirmou ser usuário de cocaína, sendo que na data dos fatos dirigiu-se até o campo de futebol onde comprou quatro porções de LYNCOLN, pela quantia de R\$ 20,00 em dinheiro cada. Declarou que sempre comprava drogas no local dos fatos, cada vez de uma pessoa diferente, sendo que esta foi a primeira ocasião que adquiriu entorpecentes de LYNCOLN. Contou que, quando da abordagem dos policiais, já estava na posse dos entorpecentes, momento em que indicou a eles de quem os havia comprado (fls. 08).

De fato, diante da maciça prova dos autos, notadamente pelos depoimentos dos dignos policiais militares e da testemunha comum Marcelo, não há dúvida de que LYNCOLN trazia consigo, e vendeu para terceiro, entorpecentes que seriam destinados à mercancia espúria.

Com efeito, pouco crível a versão ofertada pelo réu de que estava no local dos fatos apenas para participar de um campeonato de futebol, eis que os policiais militares foram firmes e uníssonos ao afirmar que já haviam recebido denúncias anônimas de que LYNCOLN comercializava entorpecentes no local, sendo que ele foi identificado pelas características físicas descritas pelos denunciante.

Não bastasse, os policiais militares foram firmes e uníssonos ao afirmarem que localizaram na posse de LYNCOLN a importância de R\$ 162,00 dividida em notas de R\$ 20,00, a qual o acusado não comprovou a origem lícita-ônus que lhe incumbia e que poderia comprovar com a simples juntada de recibos de pagamento, já que afirmou que trabalhava na data dos fatos. Ademais, a testemunha Marcelo Brando afirmou que adquiriu de LYNCOLN as quatro porções de cocaína encontradas em sua posse, tendo pago por cada uma delas a importância de R\$ 20,00, o que corrobora a participação do acusado na mercancia espúria, eis que a quantia apreendida em sua posse estava fracionada em notas do mesmo valor.

Saliente-se ainda que o policial militar Robson afirmou, sob o crivo do contraditório, que LYNCOLN confessou informalmente o delito a ele imputado, inclusive admitindo que comercializava cada porção de cocaína pelo valor de R\$ 20,00.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos milicianos, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Neste sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“HABEAS CORPUS DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDOR POLICIAL - VALIDADE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO INOCORRÊNCIA PEDIDO INDEFERIDO. (...) Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes” (STF - HC 74438, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe-047 p. 14/03/2011).

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra

Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011).

De se ressaltar, ainda, que diante do conjunto probatório apurado no caso concreto, bem como das circunstâncias da prisão, a evidenciar a atividade ilícita, não há se falar em desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ao contrário do suscitado pela digna defensora constituída.

Não pairam dúvidas, então, que o acusado trazia consigo e havia vendido para terceiro, visando qualquer forma de disseminação, 04 (quatro) porções de cocaína, com massa pesando 02,040 gramas (dois gramas e quarenta miligramas), estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Não há se falar, portanto, em absolvição por ausência de suporte probatório.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. A seguir, reduzo a pena de 2/3, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora, perfazendo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LYNCOLN FALCON PEIXOTO DE CASTRO, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena, único cabível em razão da pena fixada, em conformidade com o Habeas Corpus coletivo nº 596.603 da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Proveniente do tráfico, declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União (fls. 30).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA